

PARECER E ANÁLISE COMPLETA DOS PROCESSOS

Cliente: Ecildo Victor dos Santos Ferreira

CPF: 080.730.972-90

Processo Principal: 1003524-57.2023.8.11.0015 (1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT)

Situação Cautelar: Preso Preventivamente no Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) por ordem do TJMT

Assunto Principal: Ação Penal por Furto Simples (Art. 155 do Código Penal)

1. RESUMO EXECUTIVO DO CASO ECILDO

O cliente **ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA** responde a um conjunto de procedimentos na Comarca de Sinop/MT. O feito de maior relevância cautelar é a **Ação Penal nº 1003524-57.2023.8.11.0015**, na qual foi denunciado por suposta prática de furto.

• **Histórico da Prisão:**

- Em março de 2023, após audiência de custódia inicial em Sinop/MT, foi-lhe concedida a **liberdade provisória** sob medidas cautelares.
- Posteriormente, Ecildo mudou-se para o Estado do Rio de Janeiro. Ao tentar citá-lo no endereço antigo de Sinop, o Oficial de Justiça não o localizou.
- O Ministério Público pediu a decretação de sua prisão preventiva. A Juíza de 1º grau de Sinop/MT **INDEFERIU** o pedido do MP, destacando que a simples não localização não presumia intenção de fuga.
- O MP interpuso Recurso em Sentido Estrito (RESE nº 1003524-57.2023 ao TJMT). A 3ª Câmara Criminal do TJMT deu provimento ao recurso ministerial e **decretou a Prisão Preventiva** de Ecildo.
- O mandado de prisão foi cumprido no **Estado do Rio de Janeiro**, onde o cliente permanece segregado cautelarmente há cerca de **8 meses**.
- A Juíza de Sinop expediu ofício solicitando o **recambiamento (transferência física)** de Ecildo do presídio no RJ para Mato Grosso.

2. MAPA DE TODOS OS PROCESSOS DE ECILDO EM SINOP/MT

Processo nº	Classe / Assunto	Vara / Comarca	Situação Processual Atual
1003524-57.2023.8.11.0015	Ação Penal (Furto Art. 155)	1ª Vara Criminal de Sinop/MT	ATIVO (Risco Cautelar) — Réu preso no RJ / Autos conclusos para decisão de recambiamento.
1011246-79.2022.8.11.0015	Auto de Prisão em Flagrante	1ª Vara Criminal de Sinop/MT	Apensado / Arquivado.
1013261-21.2022.8.11.0015	Ação Penal (Procedimento Ordinário)	1ª Vara Criminal de Sinop/MT	SUSPENSO (Art. 366, CPP) — Necessita citação formal do réu preso.
1014036-36.2022.8.11.0015	Ação Penal	Sinop/MT	Sem dados públicos (Segredo de Justiça).
1014274-55.2022.8.11.0015	Proc. Especial Lei Antitóxicos	5ª Vara Criminal de Sinop/MT	Em fase de atos ordinatórios / prazos decorridos.
1017084-03.2022.8.11.0015	Ação Penal (Procedimento Ordinário)	2ª Vara Criminal de Sinop/MT	SUSPENSO (Art. 366, CPP) — Necessita citação formal do réu preso.
1019059-60.2022.8.11.0015	Termo Circunstanciado (JECRIM)	1º Juizado Especial de Sinop	Extinto / Decurso de prazo.

3. AUDITORIA DAS FRAGILIDADES E NULIDADES

A. Excesso de Prazo na Prisão Preventiva (Art. 5º, LXXVIII da CF)

- O cliente está segregado cautelarmente no Rio de Janeiro há cerca de **8 meses** sem que a instrução criminal tenha sido concluída ou seu depoimento tomado pela Justiça de Mato Grosso.
- O STJ pacificou que a morosidade burocrática no recambiamento interestadual e a falta de oitiva em prazo razoável configuram **constrangimento ilegal manifesto**, ensejando o imediato relaxamento da prisão.

B. Ausência de Revisão Trimestral da Prisão (Art. 316, Parágrafo Único do CPP)

- A Lei 13.964/19 obriga o Poder Judiciário a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada **90 dias**, mediante decisão fundamentada.
- A ausência dessa revisão periódica pela 1ª Vara Criminal de Sinop ou pelo TJMT fragiliza a manutenção da custódia corporal.

C. Desproporcionalidade Cautelar (Art. 282, § 6º do CPP)

- A imputação é de **Furto Simples (Art. 155 do Código Penal)**, crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa.
- Manter o réu preso por longos meses em regime fechado cautelar viola a **homogeneidade das medidas**, pois uma eventual condenação geraria regime aberto ou pena restritiva de direitos (substituição por serviços à comunidade).

4. ESTRATÉGIA E MATRIZ DEFENSIVA

Passos Estratégicos Imediatos:

- **Pedido de Revogação de Prisão / Cautelares no RJ (1ª Vara Criminal de Sinop):**
 - Peticionar com urgência nos autos **1003524-57.2023.8.11.0015** alegando a ausência de contemporaneidade, a residência/trabalho no RJ e oferecendo a fixação de medidas cautelares alternativas (Art. 319 do CPP), como tornozeleira eletrônica no RJ e audiência por videoconferência.
 - Evitar o recambiamento físico oneroso e desnecessário.
- **Habeas Corpus no TJMT / STJ:**
 - Impetrar HC perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (e STJ, se necessário) invocando o **excesso de prazo de 8 meses na custódia sem instrução** e a desproporcionalidade em crime de furto sem violência.
- **Intervenção nos Processos Suspensos (1013261-21.2022 e 1017084-03.2022):**
 - Informar formalmente às 1ª e 2ª Varas Criminais de Sinop que o réu está custodiado na SEAP/RJ. Isso desfaz a situação de paradeiro desconhecido do Art. 366 do CPP, reabre a marcha processual para defesa e impede que sejam expedidos novos mandados de prisão surpresa.